

정부관리양곡의 매입자격 제한기준(제1조의5 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 중 무거운 처분기준의 2분의 1까지 가중할 수 있다. 이 경우 각 처분기준을 합산한 기간을 초과할 수 없다.
- 나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대해 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 처분권자는 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반의 정도 등 다음에 해당하는 사유를 고려하여 처분기준의 2분의 1의 범위에서 그 처분을 감경할 수 있다.
- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하고 소비자에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우
 - 3) 위반 행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서, 5년 이상 해당 양곡 매매·판매 업무를 모범적으로 해 온 사실이 인정되는 경우

2. 개별기준

위반 행위	근거법령	매입자격 제한기간		
		1회 위반	2회 위반	3회 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제9조제4항에 따른 자격기준을 갖춘 경우	법 제9조의2 제1호	6개월	1년	—
나. 법 제9조제4항에 따라 농림축산식품부장관이 지정한 용도 외의 용도로 양곡을 사용·처분한 경우	법 제9조의2 제2호	1년	—	—
다. 해당 양곡에 대하여 법 제20조의2제1항에 따른 생산연도·품질 등의 표시를 하지 아니한 경우	법 제9조의2 제3호	3개월	6개월	1년

라. 법 제20조의3제1항을 위반하여 거짓·과대의 표시 또는 거짓·과대의 광고를 하거나 법 제20조의4제2항에 따른 국산 미곡등과 같은 종류의 수입 미곡등을 혼합하여 유통·판매하거나 생산연도가 다른 미곡등을 혼합하여 유통·판매한 경우	법 제9조의2 제3호	1년	—	—
마. 「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」 제5조제1항 또는 제3항에 따른 원산지의 표시의무를 위반하거나 같은 법 제6조제1항 각 호 또는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제9조의2 제4호	3개월	6개월	1년
바. 「농수산물 품질관리법」 제56조제1항에 따른 유전자변형농산물의 표시의무를 위반하거나 같은 법 제57조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제9조의2 제4호의2	3개월	6개월	1년
사. 법 제27조제1항을 위반하여 보고 또는 자료제출 명령을 이행하지 아니하거나 관계 공무원의 조사를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제9조의2 제5호	1개월	3개월	6개월
아. 양곡관리대장을 작성·비치하지 아니하거나 거짓으로 작성한 경우	법 제9조의2 제5호	1개월	3개월	6개월